



مذكرة عقد البيع



مذكرة دراسية شاملة

إعداد: عقد البيع_قانون مدني

”مذكرة شاملة في عقد البيع: ماهيته وأركانه وآثاره“

يُعدّ عقد البيع من أهم العقود وأكثرها شيوعاً في الحياة اليومية. وتكمن أهميته في كونه الوسيلة الرئيسية لتداول الأموال بين الأفراد والكيانات. فهو ليس مجرد أداة لإجراء المعاملات بل هو أداة لا غنى عنها لتصرف الأموال وتلبية حاجات المجتمع. وقد أُولي عقد البيع اهتماماً بالغاً في مختلف الشرائع، بما في ذلك الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

مكانة عقد البيع (العقد المُسمى):

عقد البيع هو أحد "العقود المسماة"، وهي تلك العقود التي خصها المشرع بتنظيم خاص ومفصل نظراً لأهميتها العملية. وقد ورد ذكره في الشريعة الإسلامية كعقد مشروع بنصوص قطعية، مثل قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ".

”الباب الأول: ماهية عقد البيع وتمييزه عن

العقود الأخرى“

”الفصل الأول: تعريف عقد البيع وخصائصه“

”المبحث الأول: تعريف عقد البيع“

التعريف القانوني (المادة 418 مدني):

عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.

"عناصر التعريف وشرحها:"

✓ "عقد ناقل للملكية:" "يهدف البيع إلى نقل ملكية المبيع أو أي حق مالي آخر (مثل حق الارتفاق أو حق الانتفاع) من البائع إلى المشتري."

✓ "في مقابل ثمن نقدي:" "يجب أن يكون المقابل الذي يدفعه المشتري مبلغاً من النقود. هذا يميزه بشكل أساسي عن عقد المقايضة."

✓ "التزام وليس نقلاً فورياً:" "العقد لا ينقل الملكية بذاته فوراً في جميع الأحوال، ولكنه ينشئ التزاماً على البائع بالقيام بما هو ضروري لنقل هذا الحق للمشتري."

التعريف في الفقه الإسلامي:

"مبادلة مال بمال تمليكاً وتملكاً."

"المبحث الثاني: خصائص عقد البيع"

✓ "1. عقد رضائي (الأصل):" "هو العقد الذي يتم بمجرد توافق إرادتي الطرفين (الإيجاب والقبول) دون الحاجة إلى شكل محدد (كالكتابة أو التسجيل)."

مثال

"أمثلة الاستثناءات الشكلية (التي تتطلب الشكلية):"

✓ "بيع السفن البحرية (يتطلب سنداً رسمياً)."

✓ "بيع العقارات (يتطلب التسجيل لنقل الملكية، وإن كان العقد الابتدائي

رضائياً بين الطرفين)."

✓ "2. عقد مُسمّى: "من العقود التي خصها المشرع المدني بتنظيم خاص ومفصل في القانون."

✓ "3. عقد مُلزم للجانبين: "يرتب التزامات متبادلة على كل من البائع (نقل الملكية والتسليم والضمان) والمشتري (دفع الثمن)."

✓ "4. عقد مُعاوضة: "يحصل كل طرف فيه على مقابل لما يعطيه (الثمن مقابل المبيع)."

★ قاعدة

"ضابط الجدية: "يجب أن يكون الثمن جدياً وحقيقياً. فإذا كان الثمن صورياً أو تافهاً، يؤول العقد إلى هبة لا بيع."

✓ "5. عقد ناقل للملكية: "يترتب عليه نقل حق ملكية المبيع أو أي حق مالي آخر."

"الفصل الثاني: تمييز عقد البيع عن العقود الأخرى"

"المبحث الأول: التمييز بين البيع والإيجار"

★ قاعدة

"القاعدة الفصيل: "البيع يرد على الملكية مقابل الثمن النقدي، بينما الإيجار يرد على المنفعة مقابل الأجرة."

مثال 💡

"**حالة الغموض (الحاصلات):**" إذا ورد العقد على حاصلات الأرض: "إذا كانت الحاصلات تستنفذ أصل الشيء (كبيع ثمار أشجار مؤبدة لا تجدد) كان **بيعاً**. وإذا كانت لا تستنفذ أصل الشيء وتتجدد دورياً (كبيع المحاصيل الزراعية لمدة معينة) كان **إيجاراً**."

"المبحث الثاني: البيع والمقاولة (عقد الصنع)"

قاعدة ★

"**القاعدة الفيصّل: العنصر الغالب**"

✓ "إذا كان العمل والخبرة هما العنصر الغالب أو ذوا القيمة الأكبر (مثل تصميم وبناء سفينة)، فهو **مقاولة**."

✓ "إذا كانت المواد هي العنصر الغالب أو ذات القيمة الأكبر، فهو **بيع** لشيء **مستقبلي**."

"المبحث الثالث: البيع والوكالة"

قاعدة ★

"**الضابط:**" "البيع ينقل الملكية. الوكالة التزام بعمل قانوني للغير." "إذا كان قصد الطرفين أن تنقل الملكية إلى الوكيل (المفترض) أولاً، فهو **بيع**. أما إذا كان القصد هو مجرد القيام بالعمل القانوني لحساب الموكل، فهي **وكالة**."

"المبحث الرابع: البيع والهبة"

قاعدة ★

"**الضابط:**" "البيع عقد معاوضة (بعوض)، والهبة عقد تبرع (دون عوض)." "العبرة هنا بوجود **نية التبرع**. فإذا كان العوض بخساً أو رمزياً (أقل بكثير من قيمة الموهوب)، يبقى العقد **هبة**."

"المبحث الخامس: البيع والمقايضة"

★ قاعدة

"القاعدة:" "البيع يتم بمقابل **نقدي (مال)**، والمقايضة تتم بمقابل **غير نقدي (شيء)**."

"**العوض المختلط:**" "يتم تكييف العقد بحسب **العنصر الغالب**. إذا كان المبلغ النقدي أكبر من قيمة الشيء غير النقدي، كان العقد **بيعاً**."

"المبحث السادس: البيع والوصية"

★ قاعدة

"**الضابط:**" "البيع تصرف في الحياة، أما الوصية فتأخذ حكمها إذا كانت مضافة إلى ما بعد الموت." "أي تصرف يصدر من المورث مع احتفاظه بحق الانتفاع به مدى حياته، يُعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت وتطبق عليه أحكام **الوصية**."

العنصر C --> "نقدي" B -- {العوض/المقابل}; B --> A["عقد مشتبه به"]; graph TD; المواد هي الأغلب (أو شيء) C --> D["مقايضة"]; B --> E["بيع"]; C --> F["(صنع)"]; B --> G["هبة"]; B --> H["إيجار"]; B --> I["منفعة مؤقتة مقابل أجره"]; B --> J["عدم وجود عوض + نية التبرع"]

"الباب الثاني: أركان عقد البيع"

★ قاعدة

"قاعدة البطلان المطلق:" تتوقف صحة انعقاد عقد البيع على توافر ثلاثة أركان أساسية هي: **الرضا، والمبيع (المحل)، والثمن**. وإذا تخلف ركن منها كان العقد **باطلاً بطلاناً مطلقاً**."

"الفصل الأول: الرضا في عقد البيع"

"المبحث الأول: مضمون الرضا في عقد البيع"

✓ **1. التراضي على العناصر الجوهرية:** "يجب أن يتطابق الإيجاب والقبول على طبيعة العقد (بيع) وعلى المبيع وعلى الثمن."

✓ **2. المسائل التفصيلية والثانوية:**

★ قاعدة

"إذا اتفق الطرفان على العناصر الجوهرية واحتفظا بمسائل تفصيلية للتفاوض عليها لاحقاً، فإن العقد يعتبر قد انعقد. ويتم استكمال هذه المسائل التفصيلية بأحكام القانون، أو العرف، أو العدالة."

✓ **3. السكوت كقبول:** "الأصل أن السكوت المجرد لا يصلح قبولاً، ويُستثنى إذا كان هناك تعامل سابق بين الطرفين، أو إذا كان الإيجاب يقتصر على منفعة محضة للمتعاقد الآخر."

"المبحث الثاني: الأهلية اللازمة لإبرام عقد البيع"

تعريف الأهلية:

"صلاحية الشخص لصدور التصرفات القانونية منه."

⚠ تنبيه

"أهلية البيع والشراء:" بما أن عقد البيع من تصرفات التمليك والالتزام، فإنه يتطلب توافر أهلية الأداء الكاملة (بلوغ سن الرشد). وتصرفات ناقص الأهلية تكون قابلة للإبطال لمصلحته."

"المبحث الثالث: سلامة الإرادة من العيوب (العلم بالمبيع والغبن)"

1. شرط العلم الكافي بالمبيع:"

★ قاعدة

"يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً، ويتحقق ذلك بـ:"

الرؤية (الفحص) ✓

الوصف (التعيين) ✓

إقرار المشتري بالعلم ✓

"نتيجة عدم العلم: للمشتري حق طلب إبطال العقد لعدم العلم."

2. الغبن في بيع عقار مملوك لناقص الأهلية:"

⚠ تنبيه

"الاستثناء الوحيد لجواز الطعن بالغبن:" الغبن وحده لا يُخول الطعن في العقد. ولكنه يجوز إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:

✓ "أن يكون المبيع عقاراً."

✓ "أن يكون البائع ناقص الأهلية (قاصر/محجور عليه)."

✓ "أن يكون الغبن فاحشاً (يزيد عن خمس قيمة العقار)."

"الأثر: المطالبة بتكملة الثمن إلى أربعة أخماس قيمة العقار."

"الفصل الثاني: المحل (المبيع)"

"المبحث الأول: أن يكون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود"

✓ "المبيع المستقبلي: "يجوز بيع الأشياء المستقبلية (كصيد البحر أو محصول أرض لم يظهر بعد) طالما كان قابلاً للوجود."

⚠ تنبيه

✓ "الاستثناء الجوهري للبطلان: "يُطل بيع التركة المستقبلية (ما سيؤول للشخص بعد وفاة مورثه) ولو تم برضا الطرفين."

"المبحث الثاني: أن يكون المبيع مُعيناً أو قابلاً للتعين"

★ قاعدة

"يجب أن يكون المبيع معيناً بذاته أو بالنوع وكميته، وإلا كان العقد باطلاً." "إذا كان التعيين بالنوع فقط (كقمح)، ولم يتفقا على الجودة، التزم البائع بتقديم صنف متوسط."

"المبحث الثالث: أن يكون المبيع قابلاً للتعامل فيه (مشروعاً)"

"يجب أن يكون التعامل في المبيع مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب (مثل بيع المخدرات أو أموال الدولة العامة)."

"المبحث الرابع: أن يكون المبيع مملوكاً للبائع (أحكام بيع ملك الغير)"

★ قاعدة

"القاعدة والأثر: "بيع ملك الغير (الشيء المعين بالذات المملوك للغير) يقع قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري وحده."

نتائج بيع ملك الغير

الحالة	التكييف القانوني للعقد
إقرار المالك الحقيقي البيع.	يصبح العقد صحيحاً في حق المشتري بأثر فوري من وقت الإقرار.
آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد.	انقلب العقد صحيحاً في حق المشتري.
حكم للمشتري بالإبطال (وكان حسن النية).	يحق للمشتري مطالبة البائع بالتعويض.

الفصل الثالث: الثمن في عقد البيع

شروط الثمن:

✓ 1. أن يكون الثمن من النقود: "إذا كان المقابل شيئاً غير نقدي، صار العقد مقايضة لا بيعاً."

✓ 2. أن يكون الثمن مُحددًا أو قابلاً للتعيين: "يجوز أن يتم التحديد بالرجوع إلى السعر المتداول في السوق."

⚠ تنبيه

"لا يجوز أن يترك تحديد الثمن لإرادة أحد المتعاقدين المنفردة، وإلا بطل العقد."

✓ 3. أن يكون الثمن جدياً:

✓ "الضمن الصوري:"

"المذكور في العقد شكلاً، يؤول العقد إلى هبة مستترة."

✓ "الضمن التافه:"

"مبلغ لا يتناسب مطلقاً مع قيمة المبيع، يؤدي إلى بطلان العقد كبيع."

✓ "الضمن البخس:"

"ضمن جدي لكنه يقل عن القيمة الحقيقية، لا يؤدي إلى البطلان إلا في حالات استثنائية (كالغبن الفاحش)."

"الباب الثالث: آثار عقد البيع"

"الفصل الأول: التزامات البائع"

"المبحث الأول: الالتزام بنقل الملكية"

كيفية انتقال الملكية حسب طبيعة المبيع

نوع المبيع	كيفية انتقال الملكية	تبعه الهلاك
المنقول المعين بالذات (سيارة برقم شاسيه)	تنتقل الملكية بمجرد انعقاد العقد (فوري).	على المشتري بعد العقد.
المنقول المعين بالنوع (10) أطنان قمح)	تتأخر إلى حين عملية الإفراز (الوزن أو القياس).	على البائع قبل الإفراز.
الحقوق العينية العقارية (العقارات)	لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل في الشهر العقاري.	على البائع قبل التسليم.

المبحث الثاني: الالتزام بالتسليم

✓ "مضمون التسليم: "وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق."

✓ "صور التسليم: "التسليم الفعلي (وضع اليد)، والتسليم الحتمي (الاتفاق على بقاء المبيع تحت يد البائع بصفة أخرى كحارس)."

✓ "نطاق التسليم: "يشمل المبيع ذاته وملحقاته، وهي كل ما أُعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع (كالمفاتيح ووثائق الملكية)."

"حق البائع في حبس المبيع:"

"حق الحبس:"

"حق البائع في الامتناع عن تسليم المبيع حتى يقوم المشتري بالوفاء بالثمن المستحق."

"يثبت هذا الحق خاصة في حالة عدم دفع المشتري للثمن، أو إذا ضعف ضمان المشتري بعد العقد (كإشهار إفلاسه)."

"تبعة هلاك المبيع قبل التسليم:"

★ قاعدة

"إذا هلك المبيع المعين بالذات بقوة قاهرة قبل التسليم، انفسخ العقد، وسقط التزام المشتري بدفع الثمن (أي أن تبعة الهلاك تقع على البائع)."

"المبحث الثالث: الالتزام بالضمان"

✓ 1. **ضمان التعرض الشخصي:** "التزام البائع بالامتناع عن أي فعل يؤدي إلى حرمان المشتري من الانتفاع بالمبيع."

★ قاعدة

"هذا الالتزام أبدي ولا يجوز الاتفاق على إسقاطه."

✓ 2. **ضمان التعرض الصادر من الغير والاستحقاق:** "يضمن البائع التعرض القانوني الصادر من الغير، شريطة أن يكون سبب الاستحقاق قديماً (موجوداً قبل البيع)."

✓ 3. **ضمان العيوب الخفية:**

"يضمن البائع العيوب التي تنقص من قيمة المبيع أو من صلاحيته للغرض الذي أُعد له."

★ قاعدة

"شروط العيب الموجب للضمان:"

"أن يكون قديماً (موجوداً وقت التسليم)." ✓

"أن يكون مؤثراً (ينقص من القيمة أو المنفعة نقصاً فاحشاً)." ✓

"أن يكون خفياً (غير معلوم للمشتري ولا يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد)." ✓

"النتائج: للمشتري الحق في فسخ العقد أو الإبقاء عليه مع إنقاص الثمن."

"الفصل الثاني: التزامات المشتري"

"المبحث الأول: الالتزام بدفع الثمن"

✓ "مكان الوفاء:" "إذا كان الثمن مستحق الدفع وقت تسليم المبيع، يكون الوفاء به في مكان تسليم المبيع."

✓ "استحقاق الفوائد:" "يستحق البائع الفوائد إذا أعذر المشتري للوفاء، أو إذا كان المبيع منتجاً لثمار (مع الانتباه للتحريم الشرعي للفوائد)." ✓

"جزاء إخلال المشتري بدفع الثمن:"

⊖ تنبيه

"الفسخ القانوني التلقائي (في المنقولات):" "في بيع المنقولات، يكون الفسخ حاصلًا بحكم القانون بمجرد حلول ميعاد الوفاء دون دفع الثمن، دون حاجة لإعذار أو حكم قضائي، إذا كان هناك اتفاق على ميعاد محدد للتسليم والدفع."

"المبحث الثاني: الالتزام بالمصروفات"

★ قاعدة

"يتحمل المشتري مصروفات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل والتوثيق، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك."

"المبحث الثالث: الالتزام بتسلم المبيع"

"يلتزم المشتري بتسلم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما. وإذا تأخر، كان للبائع الحق في إنذاره أو طلب فسخ العقد للضرر."

نقاط ختامية للمراجعة قبل الامتحان

✓ "رضائية البيع": "الأصل رضائي، إلا أن نقل ملكية العقار يتأخر إلى التسجيل."

✓ "بيع ملك الغير": "يقع قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري فقط."

✓ "المبيع المستقبلي": "جائز، ما لم يكن تركة مستقبلية."

✓ "تبعة الهلاك": "على البائع قبل التسليم، وعلى المشتري بعده (في المعين بالذات)."

✓ "الضمان الأبدي": "التزام البائع بضمان التعرض الشخصي لا يسقط بالاتفاق."

"جدول المصطلحات الأساسية في عقد البيع"

المصطلح	التعريف أو المفهوم الأساسي
العقد المسمى	"العقود التي خصها المشرع بتنظيم خاص ومفصل (كالبيع والإيجار)."
عقد رضائي	"ينعقد بمجرد توافق الإرادتين (الإيجاب والقبول) دون الحاجة لشكل محدد."
الإفراز	"العملية التي يتحول بها المبيع المعين بالنوع (كالوزن أو القياس) إلى شيء معين بالذات، وتنتقل به الملكية."
الغبن الفاحش	"عدم التعادل الفادح بين قيمة المبيع والثمن، ويخول الطعن في البيع إذا كان العقار مملوكاً لناقص الأهلية وزاد الغبن عن الخمس."
الثمن التافه	"مبلغ رمزي لا يتناسب مطلقاً مع قيمة المبيع، ويؤدي إلى بطلان العقد كبيع."
حق الحبس	"حق البائع في الامتناع عن تسليم المبيع حتى يقوم المشتري بدفع الثمن المستحق."
تبعة الهلاك	"تحمل خسارة هلاك الشيء بقوة قاهرة، وتقع على البائع قبل التسليم."
التسليم الحكمي	"انتقال حيازة المبيع للمشتري بالاتفاق دون تسليم فعلي، كأن يستأجره البائع بعد البيع."